מחתך בבשר הוא אמר רבה לא נצרכה להביא סכין דרך רשות הרבים ומאי קמשמע לן דמספיקא מחללינן שבתא [א]תנינא [א]מי שנפלה עליו מפולת ספק הוא שם ספק אינו שם ספק חי ספק מת ספק כנעני ספק ישראל מפקחין עליו את הגל מהו דתימא התם הוא דהוה ליה חזקה דחיותא אבל הכא דלא הוה ליה חזקה דחיותא מעיקרא אימא לא קמ"ל: האשה שנהרגה וכו': ואמאי איסורי הנאה נינהו אמר רב באומרת [ב]תנו שערי לבתי אילו אמרה תנו ידי לבתי מי יהבינן לה אמר רב בפאה נכרית טעמא דאמרה תנו הא לא אמרה תנו גופה הוא ומיתסר והא מיבעיא ליה לר' יוסי בר' חנינא דבעי [א] ר' יוסי בר' חנינא שער נשים צדקניות מהו ואמר רבא בפאה נכרית [ב](לא) קמיבעיא ליה כי קמיבעיא ליה לר' יוסי בר' חנינא דתלי [ג]בסיכתא הכא דמחבר בה טעמא דאמרה תנו הא לא אמרה תנו גופה הוא ומיתסר: קשיא ליה לרב נחמן בר יצחק והא דומיא דבהמה קתני מה התם [ב] גופיה אף ה"נ גופיה אלא א"ר נחמן ° זו מיתתה אוסרתה וזו גמר דינה אוסרתה תני לוי כוותיה דרב [ג] תני לוי כוותיה דר"נ בר יצחק תני לוי כוותיה דרב האשה שיוצאה ליהרג ואמרה תנו שערי לבתי נותנין מתה אין נותנין מפני שהמת אסור בהנאה פשיטא אלא שנויי המת אסור בהנאה תניא כוותיה דרב נחמן בר יצחק האשה שמתה נהנין בשערה בהמה שנהרגה אסורה בהנאה ומה הפרש בין זה לזה זו מיתתה אוסרתה וזו גמר דינה אוסרתה:

# הדרן עלך הכל מעריכין

**אין** [ד] [ג]נערכין פחות מסלע ולא יתר על חמשים סלע כיצד נתן סלע והעשיר אינו נותן כלום פחות מסלע והעשיר נותן חמשים סלע היו [ה] בידיו חמש סלעים ר"מ אומר אינו נותן אלא אחת וחכמים אומרים נותן את כולן אין [ו] נערכין פחות מסלע ולא יתר על חמשים סלע: **גמ'** אין נערכין [ז] פחות מסלע מנלן דכתיב [1]וכל ערכך יהיה בשקל הקדש [ד]כל ערכין שאתה מעריך לא יהו פחותין משקל ולא יתר על חמשים סלעים דכתיב חמשים: היו [ח] בידיו חמשה כו': מ"ט דר"מ כתיב חמשים וכתיב שקל או חמשים או שקל ורבנן ההוא לכל ערכין שאתה מעריך לא יהו פחותים משקל הוא דאתא [ט] היכא דאית ליה אמר קרא [2]אשר תשיג יד הנודר והרי ידו משגת ור"מ ההוא יד הנודר ולא יד הנידר הוא דאתא ורבנן לאו ממילא שמעת מינה דהיכא דידו משגת שקול מיניה א"ר אדא בר אהבה היו [י] בידיו [ה]חמש סלעים ואמר ערכי עלי וחזר ואמר ערכי עלי ונתן ארבע לשניה ואחד לראשונה יצא ידי שתיהן מ"ט [ו]ב"ח מאוחר שקדם וגבה מה שגבה גבה בעידנא דיהיב לשניה משעבד לראשונה בעידנא דיהיב לראשונה [יא] תו לית ליה

נתן

**מחתך בבשר בעלמא הוא.** ואין חיוב אלא בחובל בחי דמוציא דם: [יג] (**נהנין בשערה.** רגילות היו נשים כששערן מועט לקשור שיער נשים נכריות לשערן והוא פיאה נכרית): **פיאה.** קליעה (א): ו) **מת אסור בהנאה.** דכתיב ז) ותמת שם מרים וגמר שם שם מעגלה ערופה במסכת ע"ז באין מעמידין (דף כט:): **בפיאה נכרית.** לאו שערה ממש קאמר אלא שהיתה לה פיאה משיער אשה אחרת קשורה לשערה [יג] [דרגילות היו נשים כששערן מועט לקשור שיער נשים נכריות לשערן והוא פיאה נכרית] ואמרה תנו אותה לבתי וקמ"ל מתני' דאע"ג דקשורה לה כיון דאמרה תנו גליא דעתה דלא ניחא לה דתיהוי כגופה לאיתסורי [יד] בהדיה וכנטולה מחיים דמיא: **שער נשים צדקניות.** של עיר הנדחת שלא הודחו עמה מהו ואמר רבא התם [טו] בחלק (סנהדרין קיב.) פיאה נכרית שקשרה הצדקת לשערה קא מיבעיא ליה אי כגופה היא וניצול [טז] אי כממונה וקי"ל (שם) צדיקים שבתוכה יוצאין ממנה ערומים וכל ממונם נשרף דכתיב ח) ואת כל שללה תקבוץ וגו' אלמא מספקא ליה אי כגופה אי לאו כגופה ותיפשוט ליה מהכא דגופה [יז] הוא דטעמא דאמרה תנו כו': **קשיא ליה לר"נ.** הא דמוקמינן למתניתין בפיאה נכרית והא דומיא דבהמה קתני וכו': **אלא א"ר נחמן.** לעולם שערה ממש ודקשיא לך איסורי הנאה נינהו ל"ק דשיער המת לא מיתסר בהנאה דלא דמי לשיער בהמה שנהרגה דאשה מיתתה אוסרתה ושיער לאו בר מיתה הוא שאין עשוי להשתנות אבל בהמה גמר דינה אוסרתה כדאמר בפסחים בפ' כל שעה (דף כב:) ממשמע שנאמר סקל יסקל השור ט) איני יודע שהוא נבילה ואסורה באכילה ומה ת"ל לא יאכל את בשרו י) מגיד שאם שחטו לאחר גמר דינו אסור ואין לי אלא באכילה בהנאה מנין כו' והילכך כל דמחובר בה בשעת גמר דין מיתסר בהדה: **תני לוי כוותיה דרב.** דמוקים לה בדאמרה תנו ובפיאה נכרית: **מתה.** ולא אמרה תנו אין נותנין כו': **פשיטא.** דמש"ה אין נותנין שהמת אסור בהנאה אלא ודאי ה"ק שנויי המת כגון פיאה נכרית אסורין בהנאה ולהכי קתני להאי מפני משום דקא בעי לגלויי עלה דלאו בשערה ממש קא מיירי: **בהמה שנהרגה אסורה בהנאה.** אפי' שערה:

## הדרן עלך הכל מעריכין

**אין** [יח] **נערכין פחות מסלע.** שאפי' עני הנדור [יט] בהשג יד לא יתן פחות מסלע: **ולא יותר על חמשים.** דזהו גדול שבערכין הכתובין בפרשה: **נתן סלע.** בן עשרים שערכו חמשים והיה עני ונתן סלע לערכו דעני נידון בהשג יד והעשיר פטור: **נותן חמשים.** דבנתינה קמייתא לא יצא ידי ערכו ועדיין ערכו עליו ועני המעריך את עצמו והעשיר קודם נתינה נותן ערך עשיר כדילפינן לקמן בפ' השג יד (דף יז:): **היו בידו חמש סלעים.** עני בן עשרים שהעריך עצמו והיה לו ה' סלעים: **גמ' ההוא לכל ערכין שאתה מעריך הוא דאתא.** שאפי' עני שבעניים לא יתן פחות ומיהו היכא דאית ליה טפי יהיב דכתיב על פי אשר תשיג: **יד הנודר ולא יד הנידר.** שעני שהעריך את העשיר נותן ערך עני: **לאו ממילא שמעינן מינה כו'.** אע"ג דקרא להכי אתא ולא יד הנידר מיהו על פי אשר תשיג כתיב וממילא שמעת דהיכא דידו משגת שקול מיניה: **ונתן ד' לשניה.** על פי כהן יצא ידי שניהן ואפי' לרבנן הואיל ויהיב לשניה ברישא: **מה שגבה גבה.** והילכך כי יהיב לראשונה כל מה דאית ליה יהיב לה ולשניה ליכא למימר אמאי לא יהיב כולהו חמש משום דבעידנא דיהיב לשניה משתעבד לה לראשונה דהא אפילו מאי דיהיב לה לאו דידה הוא:

נתן

**אין** [כ] נערכין פחות מסלע וכו'. יא) פחות מסלע והעשיר לאו דווקא פחות מסלע אלא אפי' נתן כל הערך חוץ מסלע אחד מגלגלין עליו את הכל: **ההוא** יד הנודר ולא יד הנידר. ואם תאמר [כא] מה לי לרבויי נידר דאיצטריך קרא למעוטי וי"ל כיון דכתיב קרא (חמשים) (ויקרא כז) וכל ערכך יהיה בשקל הקדש דלא יהא ערך פחות משקל ואשכחן ערך חמשים ס"ד דהאי טעמא משום השג יד ידעינן מסברא ואזלינן בתר הנידר קמ"ל קרא דאשר תשיג יד הנודר דלא אזלינן בתר הנידר: **בעידנא** דיהיב לראשון לית ליה. תימה דבעידנא דנדר לראשון היה לו ה' סלעים ואיך מפטר כשנתן להם אחת והתנן פרק השג יד (לקמן דף יז:) היה עשיר פי' בשעת הנדר והעני כשבא לפרוע לכהן או עני כשנדר ולא נתן כלום והעשיר נותן ערך עשיר ואומר רבינו דהך דלקמן דוקא שהעריכו הכהן בעודו עשיר ולכך כשהעני שוב נותן ערך עשיר אבל אם נדר כשהוא עשיר ולא הוערך והעני נותן ערך עני ובשמעתין הכי הוא נתן ד' לשניה שהכהן העריכו תחילה על השניה וחזר והעריכו על הראשון ונתן על פיו אחד על הראשון ולכך נפטר ממנה דלא הוערך עליה בעוד שהיו בידו החמש סלעים:

כיון

## עין משפט נר מצוה

עט א מיי' פ"ב מהל' שבת הל' י"ח טוש"ע או"ח סי' שכט סעי' ג:

פ ב מיי' פי"ד מהל' אבל הל' כא עיי' כ"מ טוש"ע יו"ד סימן שמט סעי' ב:

א ג מיי' פ"ג מהל' ערכין הל' ג:

ב ד מיי' שם הל' א [רב אלפס כתובות פ"י דף קיח.]:

## תורה אור השלם

1. וְכָל עֶרְכְּךָ יִהְיֶה בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ עֶשְׂרִים גֵּרָה יִהְיֶה הַשָּׁקֶל: ויקרא כז כה

2. וְאִם מָךְ הוּא מֵעֶרְכֶּךָ וְהֶעֱמִידוֹ לִפְנֵי הַכֹּהֵן וְהֶעֱרִיךְ אֹתוֹ הַכֹּהֵן עַל פִּי אֲשֶׁר תַּשִּׂיג יַד הַנֹּדֵר יַעֲרִיכֶנּוּ הַכֹּהֵן: ויקרא כז ח

## מוסף רש"י

**שער נשים צדקניות.** שבעיר הנדחת מהו, אי הוו בכלל ואת כל שללה תשרף או לא (סנהדרין קיב.). **בפאה נכרית.** גדיל של שערות דעלמא שעושין לנוי קא מבעי ליה לרב יוסף אם של צדקניות הוי (שם).

הדרן עלך הכל מעריכין

## שינויי נוסחאות

**א]** בסנהדרין קיב. איתא בעי רב יוסף, **ב]** מה התם גופה אף הכא נמי גופה (ש"מ), **ג]** כוותיה דרב ותניא כוותיה דרב נחמן בר יצחק (ש"מ), **ד]** אין בערכין פחות (ש"מ וכ"ה בצ"ק), **ה]** היו בידו חמש (ש"מ), **ו]** אין בערכין פחות (ש"מ), **ז]** צ"ל בערכין (צ"ק), **ח]** היו בידו חמשה (ש"מ), **ט]** דאתא אבל היכא (ש"מ), **י]** היו בידו חמש (ש"מ), **יא]** לראשונה ס"א הך חדא (ש"מ), **יב]** ל"ק מ"ז, **יג]** ל"ק, **יד]** לאתסורי בהדה (ש"מ), **טו]** התם בפרק חלק (ש"מ), **טז]** וניצול עמה אי (ש"מ), **יז]** בס"א: דכגופה, **יח]** אין בערכין (ש"מ וכ"ה בצ"ק), **יט]** הנערך (צ"ק), **כ]** צ"ל בערכין, **כא]** וא"ת מנא לן לרבויי (ש"מ),

## שיטה מקובצת

קמ"ל. ותימא דמשמע דכיון דיושבת על המשבר מחזקינן הולד בחי ובאהלות תנן דוקא יצא ראשו אין נוגעין בו וי"ל דהכי מיירי נמי ביצא ראשו ולכך מחללין עליו את השבת. תוס'. (וא"ה עי' לעיל במ"ש בתוס' הרא"ש בד"ה ישבה על המשבר עכ"ה): **באומרת.** עי' תשובת הרשב"א סי' ש"ל: **זו מיתתה אוסרתה.** ושיער מיתה אינו אוסרתו דלאו בר מיתה היא דאין עתידה להשתנות ומהאי טעמא ניחא מה שמקשים בב"ק (י. תוד"ה שהשור) אמאי איצטריך שור ולא אדם למעוטי אדם מבור תיפוק ליה מוהמת יהיה לו מי שהמיתה שלו לאפוקי אדם שאין המת שלו שהרי המת אסור בהנאה דגמרי' (ע"ז כט:) שם שם מעגלה ערופה ומהאי טעמא ממעיט התם (ב"ק נג:) שור פסולי המוקדשים שנפל לבור דפטור ולפי שמעתין ניחא כיון דשערו מותר הוי שפיר המת שלו. תוס': **גמר דינה אוסרתה.** מכאן משמע דלא כפר"ת דאמר שור הנסקל מותר לחרוש בו אפילו לאחר גמר דינו ואינו אסור אלא לשחוט ולהנות ממנו לאחר מיתה והכא משמע דגמר דינו אוסרתו אפי' מחיים ומשמע דהלכה כרב נחמן בר יצחק. תוס'. עי' בתוס' סנהדרין דף פ (ע"א ד"ה בשור): **מתה אין נותנין.** משמע דהיינו כי לא אמרה דאי אמרה מה לי מתה ומה לי יוצא ליהרג וה"ה דהמ"ל או כולה במיתה או כולה ביוצא ליהרג תוס': **פשיטא אלא שנויי המת כו'.** גליון והקשה הר"ר אלחנן הא איצטריך לאשמועינן דשער המת אסור בהנאה כגוף המת לאפוקי מדרב נחמן וי"ל דאי לא אתא לאשמועינן אלא הא הוה ליה למיתני הכי האומרת תנו שערי לבתי אין נותנין מפני שהוא כגופה. הרא"ש ז"ל:

**פרק שני ונתן ארבע לשניה.** עי' בהשמטות בסוף המסכת: **בעל חוב מאוחר שקדם וכו'.** עי' בהשמטות בסוף המסכת: **בעידנא דיהיב לראשונה.** עי' בהשמטות בסוף המסכת: **תוס' ד"ה אין בערכין כו' את הכל.** גליון. דהכי תניא בתוספתא (פ"א ה"ג) היה בידו סלע ונתן הימנו ג' דינרים ולא הספיק ליתן דינר האחרון עד שהעשיר מגלגלין עליו את הכל שאילו מתחילה נתנו היה פטור היו בידו שלשים סלעים ונתן מהן כ"ט ולא הספיק ליתן את האחרונה עד שהעשיר מגלגלין עליו את הכל. לשון הרא"ש ז"ל: **ד"ה ההוא וכו' וי"ל וכו'.** נ"ב וז"ל הר"י בגליון י"ל כיון דכתי' חמשת שקלים בנערך ס"ד דבתר הנערך אזלינן קמ"ל ע"כ:

## מסורת הש"ס

א) יומא פג., ב) ע' בשאלתות, ג) [פי' יתד ועיין ברש"י דסנהדרין קיב.], ד) [לעיל ד. בכורות י:], ה) [כתובות ל. לג. ב"ק לג.], ו) ד"ז שייך למטה קודם ד"ה פשיטא, ז) [במדבר כ], ח) [דברים יג], ט) [שמות כא], י) [שם], יא) עי' בל"ק,

## הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה נהנין בשערה וכו' נכרית פאה קלועה הס"ד ואח"כ מ"ה איסורי הנאה דמת אסור בהנאה:

## גליון הש"ס

גמ' זו מיתתה אוסרתה. ע' ב"ק דף י ע"א תוס' ד"ה שהשור:

## רבינו גרשום

**מחתך בבשר הוא.** כלומר כיון דמתה לית בה משום חבורה: [**בהמה שנהרגה אסורה בהנאה.** כדתרצינן בעל השור נקי: **איסורי הנאה נינהו** מת. דיליף שם שם מעגלה ערופה: **בפאה נכרית.** שער של אשה אחרת שלא היתה מחוברת לשערה ואותו שער מותר בהנאה: **שיער נשים צדקניות.** של עיר הנדחת דאמרי' התם צדיקים שבתוכה גופן פלט וממונן אבד **ואמר רבא בפאה נכרית קא מיבעיא** ליה אי הוי כממון ולא גופה הוא או דילמא כיון דמחבר ליה הוי כגופה. ודאי] אי מחבר לה. לא קא מיבעיא ליה דוודאי כגופה ופלט כי קא מיבעיא ליה דתלי הפאה בסיכתא: **טעמא דאמרה תנו.** הוי כמופרש ממנה: **מה התם גופה.** דבהמה אין לה פאה נכרית אף הכא באשה בשערה דגופה קא מיירי ולא בפאה נכרית: **אלא אמר רב נחמן.** היינו טעמא דנהנין בשערה דזו [אשה] מיתתה אוסרתה דאפי' אינה נהרגת [אלא] מתה כדרכה אסורה בהנאה וכי קא אסרה מידי דהוי גופה ממש דמשתנה מחמת מיתה ושערה אינה משתנה הילכך כי אמרה קודם מיתה תנו הוי כמופרש ממנה ונתון: **וזו.** בהמה: **גמר דינה אוסרתה.** בהנאה ולא מיתתה הילכך משעה שנגמר דינה [נגמר דינה אכולה] אגופה ואשערה הילכך אין נהנין בשערה: **שנויי המת אסור בהנאה.** אלמא בפאה נכרית קא מיירי: **ותניא כותיה דרב נחמן** דבשערה דגופה ממש קא מיירי:

הדרן עלך הכל מעריכין:

**אין בערכין פחות מסלע.** אין נוטלין לעולם מן המעריכין פחות מסלע ולא יותר על חמשים סלע: [**כיצד.** אמר ערכי עלי חמשים סלע ולא היתה ידו משגת אלא לסלע אחד ונתנו נפטר מן הערך אע"פ שהעשיר אינו נותן כלום. אבל אם נתן פחות מסלע והעשיר נותן חמשים סלע]: **היו בידו חמש סלעים.** וערכו היה חמשים: **ר' מאיר אומר אינו נותן אלא אחד.** הואיל ואין ידו משגת לכל הערך: **גמ' כל ערכין שאתה מעריך.** סתם לא יהיו פחות משקל ואינו נפטר עד שיתן סלע שלם כדאמרינן לעיל דהא כתב שקל בערך המועט וכתיב חמשים בערך המרובה: [**היכא דאית ליה.** יהיב מה דאית ליה דכתיב אשר תשיג יד הנודר: **ור' מאיר.** האי אשר תשיג יד הנודר אשר תשיג אתי למעוטי יד הנידר דעני שהעריך את העשיר נותן ערך עני מה שידו משגת ולא אזלינן בתר נידר]: **ולאו ממילא [שמעת מינה כו'].** כלומר דתרווייהו שמעינן מינה [ש"מ] דיד הנודר ולא יד הנידר ושמעינן מינה מדאמר אשר תשיג דהיכא דידו משגת שקלינן מיניה כל מה שיש לו: [**ונתן ארבע.** לערך שנייה ואחת לראשונה: **בעל חוב מאוחר.** האי ערך אחרון היינו בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה גבה. כלומר כולהי הוו משעבדי לראשונה אי לאו דקדמה שנייה ומה שקדמה וגבתה זכתה בו הך חדא דשיירה משעבדא לראשונה ובעידנא דיהב לראשונה חד יצא דתו לא אית ליה דאין ידו משגת יותר הילכך יצא ידי שתיהם: